

0000377-11.2018.8.26.0205

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... de cometer crimes, dentre eles o tráfico de drogas e o homicídio da vítima Vanderlei Ferreira.

Ao relatório da Sentença de pronúncia, que adoto, acrescento que contra a decisão que remeteu o feito a julgamento pelo Tribunal Popular houve recurso defensivo pelo acusado Cristiano (e, por isso, ocorreu desmembramento do feito que corria também em face de Luciano), ao qual foi negado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000377-11.2018.8.26.0205 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000377-11.2018.8.26.0205

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 22/2018 - Delegacia de Polícia de Getulina, 807/2018 - Delegacia de Polícia de Lins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cristiano Pereira Lima

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

CRISTIANO PEREIRA LIMA, qualificado nos autos, foi pronunciado por infração ao artigo 121, parágrafo 2.º, incisos IV e V, do Código Penal c.c. com o artigo 1.º, inciso I, da Lei N.º 8.072/1990; ao artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; bem como ao artigo 244-B, parágrafo 2.º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, acusado de: (a) no dia 02 de fevereiro de 2018, por volta das 22 horas, na Rua Nello Nocchi, 367, Jardim Boa Vista, na Cidade e Comarca de Getulina, combinado com outras pessoas, inclusive um adolescente, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime, ter matado Vanderlei Ferreira, com disparos de arma de fogo; (b) em data incerta, mas anterior ao dia 02 de fevereiro de 2018, em local

incerto, em concurso com outras pessoas, ter corrompido menor de 18 anos, com ele praticando o delito contra a vida; e (c) em data incerta, mas anterior ao dia 02 de fevereiro de 2018, em local incerto, ter se associado a outras pessoas, inclusive um adolescente, com emprego de armas, para o fim específico de cometer crimes, dentre eles o tráfico de drogas e o homicídio da vítima Vanderlei Ferreira.

Ao relatório da Sentença de pronúncia, que adoto, acrescento que contra a decisão que remeteu o feito a julgamento pelo Tribunal Popular houve recurso defensivo pelo acusado Cristiano (e, por isso, ocorreu desmembramento do feito que corria também em face de Luciano), ao qual foi negado provimento.

Houve desaforamento do feito da Comarca de Getulina para esta Comarca de Lins.

Distribuído o presente feito para o Anexo do Júri, houve sua preparação, sendo que, nesta oportunidade, o acusado Cristiano foi submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

Foram colocadas em votação três séries de quesitos, dado o número de crimes indicados.

Quanto à primeira série (crime doloso contra a vida), o Corpo de Jurados afirmou o primeiro e o segundo quesitos, reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas. Negou o terceiro quesito (quesito legal da absolvição). Afirmou o quarto, reconhecendo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima; e negou o quinto quesito, afastando a qualificadora do cometimento do crime para assegurar ocultação e impunidade quanto a outro delito.

No tocante à segunda série (crime conexo de corrupção de menor), o Corpo de Jurados afirmou o primeiro e segundo quesitos, reconhecendo materialidade e autoria delitivas; negou o terceiro (quesito legal da absolvição); e afirmou o quarto quesito, correspondente à causa de aumento de pena.

No que diz respeito à terceira série (crime conexo de associação criminosa), o Corpo de Jurados afirmou o primeiro e segundo quesitos e reconheceu a materialidade e a autoria do delito. Foi negado o terceiro quesito (quesito legal da absolvição); e foi afirmado o quarto quesito (causa de aumento de pena).

Assim, o Conselho de Sentença condenou o acusado Cristiano por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima; pelo crime conexo de corrupção de menor, com causa de aumento de pena; e pelo crime conexo de associação criminosa armada.

Nesses limites, atenta aos elementos balizadores do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria das penas.

Quanto ao delito de homicídio qualificado, fixo a pena-base em 14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão (pena-base acima do mínimo legal em 1/5, em razão da dos antecedentes criminais arrolados a seguir: Processo 686-52.2006 da Vara Única da Comarca de Getulina, fls. 735/736; Processo 1273-59.2015 da Vara Única da Comarca de Getulina, fls. 736; Processo 3288-50.2005 da Vara Única da Comarca de Getulina, fls. 739/740; Processo 18258-24.2007 da Primeira Vara Criminal de Lins, fls. 741). Na segunda fase, presente agravante genérica, consistente na reincidência em crime doloso, diante da condenação no Processo 1943-05.2012 da Vara Única da Comarca de Getulina (fls. 737/738), agravo em mais 1/6 (um sexto) a pena, para que alcance 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Sem atenuante genérica para incidência. Na terceira fase, sem causas de aumento e de diminuição da pena para aplicação.

Quanto ao delito conexo de corrupção de menor, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 02

(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão (pena-base acima do mínimo legal em 1/5, em razão dos antecedentes criminais retratados a seguir: Processo 686-52.2006 da Vara Única da Comarca de Getulina, fls. 735/736; Processo 1273-59.2015 da Vara Única da Comarca de Getulina, fls. 736; Processo 3288-50.2005 da Vara Única da Comarca de Getulina, fls. 739/740; Processo 18258-24.2007 da Primeira Vara Criminal de Lins, fls. 741). Na segunda fase, presente agravante genérica, consistente na reincidência em crime doloso, diante da condenação no Processo 1943-05.2012 da Vara Única da Comarca de Getulina (fls. 737/738). Por tal razão, agravo a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Sem atenuante genérica para incidência. Na terceira fase, presente causa de aumento de pena (já que o crime praticado com o adolescente trata-se de crime hediondo), aumento a pena em 1/3 (um terço), alcançando 01 (um), 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão que assim permanecerá, na ausência de causa de diminuição para aplicação.

Quanto ao delito conexo de associação criminosa, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão (pena-base acima do mínimo legal em 1/5, em razão dos antecedentes criminais retratados a seguir: Processo 686-52.2006 da Vara Única da Comarca de Getulina, fls. 735/736; Processo 1273-59.2015 da Vara Única da Comarca de Getulina, fls. 736; Processo 3288-50.2005 da Vara Única da Comarca de Getulina, fls. 739/740; Processo 18258-24.2007 da Primeira Vara Criminal de Lins, fls. 741). Na segunda fase, presente agravante genérica, consistente na reincidência em crime doloso, diante da condenação no Processo 1943-05.2012 da Vara Única da Comarca de Getulina (fls. 737/738). Por tal razão, agravo a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Sem atenuante genérica para incidência. Na terceira fase, presente causa de aumento de pena (já que a associação era armada), aumento a pena em 1/3 (um terço), alcançando 01 (um), 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão que assim permanecerá, na ausência de causa de diminuição para aplicação.

As penas de mesma natureza e para as quais a Lei prevê mesma forma de execução penal serão somadas.

O delito de homicídio qualificado é hediondo, conforme artigo 1.º, inciso I, da Lei N.º 8.072/1990. Ademais a pena fixada supera o limite de 08 anos previsto no artigo 33, parágrafo 2.º, alínea "a", do Código Penal. Assim e considerando a necessidade da devida e eficiente repreensão, dada a grave ofensa ao bem mais precioso (a vida), somente o regime inicial fechado se mostra apto a cumprir tal finalidade, de modo que será fixado.

No que toca aos delitos conexos, considerando os maus antecedentes e a reincidência; e considerando o concurso de crimes nestes autos, somente o regime inicial fechado condiz com a necessária e devida repreensão e reeducação, de modo que será fixado.

Ante o exposto, o Tribunal do Júri da Comarca de Lins JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE esta Ação Penal, para condenar o acusado CRISTIANO PEREIRA LIMA, qualificado nos autos, à pena de 16 (dezesesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, por infração ao artigo 121, parágrafo 2.º, inciso IV, do Código Penal (restando afastada a qualificadora do inciso V) c.c. com o artigo 1.º, inciso I, da Lei N.º 8.072/1990; e à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, por infração ao artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e ao artigo 244-B, parágrafo 2.º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Fixo o regime prisional fechado para início de cumprimento das penas aplicadas, reconhecida a hediondez quanto ao homicídio qualificado.

Além da hediondez do homicídio qualificado, os delitos praticados são de alta

gravidade. O homicídio porque o retirar proposital de uma vida humana por desentendimentos, quaisquer que sejam, demonstra a periculosidade do seu agente. O crime conexo de corrupção de menor porque envolveu pessoa em desenvolvimento em crime de alta gravidade, contaminando seu crescimento e amadurecimento em meio saudável; e o crime de associação criminosa armada porque se trata de conduta que busca facilitar a práticas de outras infrações penais, com superioridade numérica de pessoas e de força. Soma-se a isso que o acusado ostenta antecedentes criminais, sendo, inclusive, reincidente em crime doloso. Assim, vejo que o estado de liberdade do acusado gera risco à ordem pública, dada a real possibilidade de recidiva.

Por tais razões, vedo-lhe o recurso em liberdade e determino que se recomende o acusado na prisão onde se encontra.

Oportunamente, expeça-se a devida guia de recolhimento, encaminhando-a ao competente Juízo da Execução criminal.

Taxa judiciária pelo acusado, no valor correspondente a 100 (cem) UFESPs, salvo se beneficiário da justiça gratuita.

Dou a presente por publicada em Plenário.

Registre-se. Cumpra-se.

Saem os presentes cientes e intimados.

Lins, Sala do Tribunal do Júri, às 21h12min do dia 26 de Maio de 2022.

JANE CARRASCO ALVES FLORIANO
Juíza Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA